RESUMÉ — Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

Zdrojové znění: 1. 10. 2021.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Vymezuje základní práva a svobody, jejich nositele, přípustné meze zásahů a právo na soudní ochranu.

Zásady a nosné koncepty: Rovnost a důstojnost; zákonnost omezení; šetření podstaty práv; zákaz diskriminace a svévole.

Systematika: Šest hlav: obecná ustanovení; lidská a politická práva; menšiny; hospodářská, sociální a kulturní práva; soudní ochrana; společná pravidla.

Subjekty a objekty: Nositelem je podle konkrétního práva každý člověk nebo občan; orgány veřejné moci mají povinnost práva respektovat a chránit.

Postavení v právním systému: Součást ústavního pořádku. Běžné zákony i podzákonné akty musí respektovat tuto ústavní úroveň.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Ústavní pořádek podle čl. 112 Ústavy č. 1/1993 Sb.; zákony práva konkretizují, nesmějí je vyprázdnit. Čl. 41 odlišuje práva uplatnitelná v zákonných mezích; čl. 44 zvláštní omezení některých profesí.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

čl. 1–4: Práva vycházejí z lidské důstojnosti; stát smí ukládat povinnosti a omezovat práva pouze v zákonném rámci a při zachování jejich podstaty. Soukromá osoba může činit, co jí zákon nezakazuje.

čl. 5–40: Listina chrání život, osobní svobodu, soukromí, vlastnictví a politickou účast; dále menšiny, práci, sociální zabezpečení, rodinu a prostředí. Soudní ochrana zahrnuje nezávislý soud, rovnost, zákonného soudce a procesní záruky trestního obvinění.

čl. 41–44: U vyjmenovaných sociálních a dalších práv se uplatnění odvíjí od prováděcích zákonů. Omezení určitých práv profesních skupin vyžaduje zákonnou oporu; nelze jej odvodit jen ze zaměstnání osoby.

3. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

čl. 1 — Svoboda a rovnost

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.

čl. 2 — Státní moc

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

čl. 4 — Ukládání povinností a omezení základních práv

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

čl. 17 — Svoboda projevu

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

čl. 19 — Právo shromažďovací

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

čl. 20 — Právo sdružovací

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno.

čl. 32 — Ochrana rodiny

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona.

čl. 35 — Životní prostředí

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

Podklad: 2-1993-Sb usneseni predsedictva CNR o vyhlaseni Listin zakladnich prav a svobod.pdf • 9 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 462 slov resumé včetně úvodu z 3313 slov vyčištěného podkladu (13,95 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.